

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale n. 14 del 18/1/2022 <u>COPIA</u>
---	--	---

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 1 del 18/1/2022

OGGETTO: studio legale avv. Gennaro di Natale studio in Gizzeria via delle Orchidee snc - Sentenza n. 1842/2020 Giudice di Pace di Catanzaro – Frassia Giovanni/Comune di Squillace (RG 1244/2020) - pagamento competenze legali - .

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che

- questo Ufficio nella gestione dei ricorsi alle sanzioni del Codice della Strada è stato chiamato a costituirsi presso il Giudice di Pace di Catanzaro, in difesa dell'Amministrazione Comunale, nel giudizio instaurato dal sig. Frassia Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro di Natale dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro (R.G. 1244/2020);
- il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1842/2020 ha accolto il ricorso, condannando l'Ente al pagamento delle spese e competenze di giudizio ammontanti complessivamente ad €. 183,00 di cui € 43,00 per spese, € 140,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- con fattura n.1/2022, acquisita dall'Ente n. prot. 313, l'avv. Gennaro di Natale con studio in Gizzeria via delle Orchidee snc, ha richiesto la liquidazione delle spese processuali pari ad €. 210,44 comprensive di spese forfettarie, spese vive e C.P.A;
- le suddette spese legali sono state riconosciute quali debiti fuori bilancio con la delibera di consiglio comunale n. 24 del 5.9.2021 e può essere imputata sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente;
- Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- Visto il D.S. con cui gli sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del citato T.U. 267/2000;
- Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- di liquidare la somma di cui alla sentenza n. 1842/2020, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro nella causa Frassia Giovanni/Comune di Squillace, in favore dell'avv. Gennaro di Natale con studio in Gizzeria via delle Orchidee snc, riconosciuta quale debito fuori bilancio con la delibera del consiglio comunale n. 24 del 5.9.2021.
- di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente;

Il Responsabile del Settore
f.to avv. Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 14 del 18/1/2022 Si appone visto per la regolarità contabile.

Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 1086 cod. 0301103 con impegno 225 del bilancio corrente

Squillace li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 -comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale
Squillace li _____

